



PUTUSAN
Nomor 30/Pid.B/2025/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama Lengkap : **LUKAS AMA ALIAS LUKAS.**
2. Tempat lahir : Wee Kalowo.
3. Umur / tanggal lahir : 34 Tahun / 07 Oktober 1990.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Wee Kalowo, Desa Mata Wee Karoro, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya.
7. Agama : Protestan.
8. Pekerjaan : Petani/pekebun.

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 26 November 2024;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 26 Januari 2025 sampai dengan tanggal 24 Februari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025;
5. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 11 Maret 2025 sampai dengan tanggal 09 April 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 14 Maret 2025 sampai dengan tanggal 12 April 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2025 sampai dengan tanggal 11 Juni 2025;

Terdakwa II:

1. Nama Lengkap : **MARSELINUS BULU LENDE ALIAS BAPAK DEWI.**
2. Tempat lahir : Weelebara.

Hal. 1 dari 39 hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2025/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur / tanggal lahir : 45 Tahun / 07 November 1979.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kampung Todu Wee, Desa Mata Weekaroro, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya.
7. Agama : Katolik.
8. Pekerjaan : Petani/pekebun.

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 26 November 2024;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 26 Januari 2025 sampai dengan tanggal 24 Februari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025;
5. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 11 Maret 2025 sampai dengan tanggal 09 April 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 14 Maret 2025 sampai dengan tanggal 12 April 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2025 sampai dengan tanggal 11 Juni 2025;

Terdakwa III:

1. Nama Lengkap : **YOHANIS RANGGA RORU ALIAS JON RORU ALIAS BAPAK SANTI.**
2. Tempat lahir : Weelebara.
3. Umur / tanggal lahir : 44 Tahun / 01 Juli 1980.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Todu Wee, Desa Mata Wee Karoro, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya.
7. Agama : Katolik.
8. Pekerjaan : Petani/pekebun.

Terdakwa III ditangkap pada tanggal 26 November 2024;

Hal. 2 dari 39 hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2025/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 26 Januari 2025 sampai dengan tanggal 24 Februari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025;
5. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 11 Maret 2025 sampai dengan tanggal 09 April 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 14 Maret 2025 sampai dengan tanggal 12 April 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2025 sampai dengan tanggal 11 Juni 2025;

Terdakwa IV:

1. Nama Lengkap : **ALOSIUS NGONGO DAPPA ALIAS BAPAK ARDI.**
2. Tempat lahir : Todu Wee.
3. Umur / tanggal lahir : 53 Tahun / 31 Oktober 1971.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Todu Wee, Desa Mata Wee Karoro, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya.
7. Agama : Katolik.
8. Pekerjaan : Petani/pekebun.

Terdakwa IV ditangkap pada tanggal 26 November 2024;

Terdakwa IV ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 26 Januari 2025 sampai dengan tanggal 24 Februari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025;

Hal. 3 dari 39 hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2025/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 11 Maret 2025 sampai dengan tanggal 09 April 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 14 Maret 2025 sampai dengan tanggal 12 April 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2025 sampai dengan tanggal 11 Juni 2025;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Paulus Dwiyaminarta CSsR, B.Th., SS, SH, dan Jefri Horu Dama, S.H Advokat yang beralamat di Jalan Adhyaksa KM 6 Weesake, Kecamatan Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat kuasa khusus 19 Maret 2025 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak yang diberi Nomor register 12 /SKH/PID/III /2025/PN Wkb, tanggal 25 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 30/Pid.B/2025/PN Wkb tanggal 14 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2025/PN Wkb tanggal 14 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan perbuatan Terdakwa I Lukas Ama alias Lukas, Terdakwa II Marselinus Bulu Lende alias Bapak Dewi, Terdakwa III Yohanis Rangga Roru alias Bapak Santi, dan Terdakwa IV Alosius Ngongo Dappa alias Bapak Ardi melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Lukas Ama alias Lukas, Terdakwa II Marselinus Bulu Lende alias Bapak Dewi, Terdakwa III Yohanis Rangga Roru alias Bapak Santi, dan Terdakwa IV Alosius Ngongo Dappa alias Bapak Ardi dengan pidana penjara masing-masing selama 14 (empat

Hal. 4 dari 39 hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2025/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) Tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

3) Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Batang Parang Hulu Terbuat Dari Kayu Johar Dengan Sarung Parang Terbuat Dari Kayu Nangka Yang Dililit Menggunakan Anyaman Rotan Sebanyak 11 (sebelas) Lilitan Serta Potongan Pipa Paralon;
- 1 (satu) Lembar Baju Kemeja Berwarna Biru;
- 1 (satu) Lembar Celana Pendek Kain Berwarna Hitam;
- 1 (satu) Batang Parang Hulu Terbuat Dari Kayu Kariri Dan Potongan Pipa Paralon Dengan Sarung Parang Terbuat Dari Kayu Nangka Yang Dililit Menggunakan Anyaman Tali Nilon Sebanyak 10 (sepuluh) Lilitan Serta Potongan Selang Berwarna Hijau;
- 1 (satu) Lembar Jaket Berwarna Hitam Dengan Tulisan Berwarna Putih;
- 1 (satu) Lembar Baju Kemeja Berwarna Abu Abu;
- 1 (satu) Lembar Celana Pendek Jeans Berwarna Hitam;
- 1 (satu) Batang Parang Hulu Terbuat Dari Kayu Bambu Dengan Sarung Parang Terbuat Dari Kayu Nangka Yang Dililit Menggunakan Potongan Kulit Kabel Berwarna Putih Potongan Selang Berwarna Keemasan;
- 1 (satu) Lembar Baju Kaos Berkerah Berwarna Biru;
- 1 (satu) Lembar Celana Pendek Chinos Berwarna Hitam;
- 1 (satu) Lembar Sweater Berwarna Abu Abu , Putih Dan Hijau Lumut;
- 1 (satu) Lembar Celana Pendek Jeans Berwarna Biru;
- 1 (satu) Lembar Baju Kaos Berwarna Biru;
- 1 (satu) Lembar Celana Dalam Berwarna Cokelat;
- 1 (satu) Buah Ikat Pinggang Berwarna Hitam;
- 1 (satu) Batang Parang Hulu Terbuat Dari Kayu Lantoro Dan Potongan Tanduk Kerbau Dengan Sarung Parang Terbuat Dari Kayu Johar Yang Dililit Menggunakan Anyaman Rotan Sebanyak 6 (enam) Lilitan , Lilitan Tali Nilon Berwarna Kuning Dan Potongan Selang Berwarna Hijau Serta Terdapat 8 (delapan) Hiasan Uang Logam Pada Sarung Parang;
- 1 (satu) Lembar Sweater Berwarna Merah;

Hal. 5 dari 39 hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2025/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Lembar Baju Kaos Berwarna Merah Muda Bertuliskan "Saigon Vietnam";
- 1 (satu) Lembar Celana Pendek Jeans Berwarna Hitam;
- 1 (satu) Buah Selendang Berwarna Merah Bertuliskan "Singapore".

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Terdakwa I Lukas Ama alias Lukas, Terdakwa II Marselinus Bulu Lende alias Bapak Dewi, Terdakwa III Yohanis Rangga Roru alias Bapak Santi, dan Terdakwa IV Alosius Ngongo Dappa alias Bapak Ardi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar dapat memberikan putusan yang bunyinya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa perbuatan para Terdakwa sebagaimana di dakwa oleh penuntut umum melanggar Pasal 338 jo. Pasal 55 KUHP atau pasal 170 ayat 2 ke-3 KUHP adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
2. Menyatakan membebaskan para terdakwa dari segala tuntutan pidana atau setidaknya menyatakan para terdakwa lepas dari segala tuntutan pidana.
3. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat para terdakwa

Setelah mendengar tanggapan Tertulis Penuntut Umum terhadap Pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-13/N.3.20/Eoh.2/02/2025 tanggal 06 Maret 2025 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I Lukas Ama alias Luka bersama-sama dengan Terdakwa II Maeselinus Bulu Lende alias Bapak Dewi, Terdakwa III Yohanis Rangga Roru alias Bapak Santi, dan Terdakwa IV Alosius Ngongo Dappa alias Bapak Ardi, pada hari Senin tanggal 25 November 2024 sekira pukul 03.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Kampung Padede Weri, Desa Mata Wee Karoro, Kecamatan Wawewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat yang

Hal. 6 dari 39 hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2025/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain” hal tersebut dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Korban David Dairo Bobo dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat para Terdakwa sedang tidur di posko untuk berjaga pada masa tenang kampanye pemilu, Terdakwa Maeselinus Bulu Lende alias Bapak Dewi yang pada saat itu terbangun melihat bayangan korban yang sedang berjalan kaki dari bawah posko tersebut, setelah itu Terdakwa Maeselinus Bulu Lende alias Bapak Dewi membangunkan Terdakwa Lukas Ama alias Luka, Terdakwa Yohanis Rangga Roru alias Bapak Santi, dan Terdakwa Alosius Ngongo Dappa alias Bapak Ardi dengan mengatakan “Ada Orang” kemudian para Terdakwa terbangun dan langsung berdiri diatas posko tersebut, selanjutnya Terdakwa Maeselinus Bulu Lende alias Bapak Dewi turun dan menghampiri korban dan disusul oleh para Terdakwa lainnya;
- Bahwa kemudian para Terdakwa mengepung korban dengan cara mengelilingi korban. Setelah itu Terdakwa I Lukas Ama alias Luka mengatakan kepada Korban “Garagu” yang berarti “Siapa kau?”, kemudian korban menjawab “Saya David” kemudian Terdakwa Lukas Ama alias Luka menjawab “Kenapa kamu jalan malam-malam?” dan dijawab oleh Korban “Kenapa kamu larang, ini kan jalanan umum bukan jalannya kamu sendiri” dan dijawab kembali oleh Terdakwa Lukas Ama alias Luka “Kamu tidak tahu ini malam tenang”, namun tiba-tiba Terdakwa Maeselinus Bulu Lende alias Bapak Dewi yang berada dibelakang korban langsung mencabut parangnya dan memotong bagian betis kaki korban sebanyak 1 (satu) kali dan membuat korban terjatuh kedepan dalam posisi tersungkur dan korban berkata “Minta maaf saya, kasih tinggal sudah saya, jangan bunuh saya, kaki saya sudah putus”, selanjutnya Terdakwa Marselinus Bulu Lende kembali memotong korban pada bagian leher dan kepala secara berulang-kali, kemudian Terdakwa Lukas Ama alias Luka mencabut parang miliknya dan memotong korban pada bagian punggung korban sebanyak 1 (satu) kali dan leher korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa Alosius Ngongo Dappa alias Bapak Ardi langsung mencabut parang miliknya dan memotong korban secara berulang-ulang, dan diikuti oleh Terdakwa Yohanis Rangga Roru alias

Hal. 7 dari 39 hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2025/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Santi yang menusuk-nusuk tubuh korban sebanyak 3 (kali), kemudian Terdakwa Yohanis Rangga Roru alias Bapak Santi menarik kepala korban sehingga korban dalam posisi tidur terlentang dan Terdakwa Lukas Ama alias Luka kembali memotong korban pada bagian dagu sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan para Terdakwa I Lukas Ama alias Luka Terdakwa II Maeselinus Bulu Lende alias Bapak Dewi, Terdakwa III Yohanis Rangga Roru alias Bapak Santi, dan Terdakwa IV Alosius Ngongo Dappa alias Bapak Ardi mengakibatkan korban David Dairo Bobo meninggal dunia, berdasarkan Visum Et Repertum No. SR.736/RSUD.445/VISUM/53.12/11/2024, yang dikeluarkan pada tanggal 25 November 2024 oleh Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak dan ditanda tangani oleh dr. Dwitri Ramadhana Dirizky sebagai dokter pemeriksa. Dengan hasil pemeriksaan :

- Luka-luka
 - Dagu : tampak luka terbuka tidak beraturan ukuran 13,57 cm, dasar tulang, kedalaman tujuh koma lima sentimeter tulang patah.
 - Leher:
 - Luka terbuka 6 cm diatas sternum, tepi lancip 2x7 cm, kedalaman 1 cm.
 - Luka terbuka, tepat diatas tulang clavicula, tepi lancip, ukuran 45 cm x 1 cm, kedalaman 1,3 cm, dasar tulang otot.
 - Perut:
 - Luka terbuka 6,15 diatas pusat, tepi lancip, tampak sediman, panjang 16 cm x 8 cm, tepi orjen beku perut usus dan kaki.
 - Luka terbuka, 35 cm disebelah kanan pusat, tepi lancip, ukuran 3 cm x 1 cm, kedalaman 0,5 cm, dasar tulang suslihy
 - Luka terbuka, 3 cm dan tulang pinggul kiri, tidak seting, tepi tumpul, ukuran 7 cm x 3,5 cm, dasar organ dalam usus.
 - Punggung:
 - Pada 14 cm diatas bokong kiri tampak luka tidak beraturan, tepi tumpul, ukuran 2,5 cm x 2 cm dasar otot.
 - Pada 16 cm diatas bokong kanan tampak luka terbuka, tepi lancip, panjang 14 cm x 4 cm, tampak dan teraba tulang rusuk sepuluh, sebelas, dan dua belas patah.

Hal. 8 dari 39 hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2025/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada 5 cm dibawah leher belakang, tampak luka terbuka tepi rata, ukuran 15 cm x 4 cm, kedalaman 3 cm, dasar tulang teraba patah tulang.

• Tangan kiri:

- Ruas kedua jari kedua, tampak luka potong, dasar tulang.
- Ruas kedua jari ketiga, tampak luka potong, dasar tulang

• Tangan kanan: tampak luka lecet, 6 cm dibahu pergelangan tangan

• Bokong kanan: tampak luka lecet, ukuran 12 x 8 cm, warna coklat.

• Kaki:

Tepat dibelakang lutut kanan, tampak luka tusuk, tepi tidak rata 10 cm x 8 cm, dasar tulang patah.

Tepat di belakang lutut kiri, tampak luka tusuk, tepi tidak rata, ukuran 12 cm x 7 cm, dasar tulang patah.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki-laki dengan usia 53 tahun, dan pada pemeriksaan belum ada tanda pembusukan dan pada bagian kepala, tubuh bagian depan, tubuh bagian belakang, kaki kanan dan kiri, didapatkan luka terbuka, serta luka potong pada jari dua dan tiga tangan kiri, diduga akibat benda tajam, penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena membutuhkan pemeriksaan dalam.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan para Terdakwa I Lukas Ama alias Luka Terdakwa II Maeselinus Bulu Lende alias Bapak Dewi, Terdakwa III Yohanis Rangga Roru alias Bapak Santi, dan Terdakwa IV Alosius Ngongo Dappa alias Bapak Ardi mengakibatkan korban David Dairo Bobo meninggal dunia, berdasarkan Surat Keterangan Kematian No.65/SKK/MWK/WTENG/SBD/XI/2024, yang dikeluarkan pada tanggal 30 November 2024 yang ditanda tangani oleh Lodowyk Renda Pare selaku Pj. Kepala Desa Mata Wee Karoro yang menerangkan: dengan sebenarnya bahwa yang bersangkutan dibawah ini, Nama: David Dairo Bobo, TTL Ngamba Bela, 31 Desember 1970, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Tani, Alamat Ngamba bela, Desa Mata Wee Karoro, Kec. Wawewa Tengah, Kab. SBD, telah meninggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia pada hari Senin 25 November 2024 di Kampung Padede Weri sebab kematian Pembunuhan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I Lukas Ama alias Luka bersama-sama dengan Terdakwa II Maeselinus Bulu Lende alias Bapak Dewi, Terdakwa III Yohanis Rangga Roru alias Bapak Santi, dan Terdakwa IV Alosius Ngongo Dappa alias Bapak Ardi, pada hari Senin tanggal 25 November 2024 sekira pukul 03.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Kampung Padede Weri, Desa Mata Wee Karoro, Kecamatan Wawewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan maut” hal tersebut dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Korban David Dairo Bobo dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat para Terdakwa sedang tidur di posko untuk berjaga pada masa tenang kampanye pemilu, Terdakwa Maeselinus Bulu Lende alias Bapak Dewi yang pada saat itu terbangun melihat bayangan korban yang sedang berjalan kaki dari bawah posko tersebut, setelah itu Terdakwa Maeselinus Bulu Lende alias Bapak Dewi membangunkan Terdakwa Lukas Ama alias Luka, Terdakwa Yohanis Rangga Roru alias Bapak Santi, dan Terdakwa Alosius Ngongo Dappa alias Bapak Ardi dengan mengatakan “Ada Orang” kemudian para Terdakwa terbangun dan langsung berdiri diatas posko tersebut, selanjutnya Terdakwa Maeselinus Bulu Lende alias Bapak Dewi turun dan menghampiri korban dan disusul oleh para Terdakwa lainnya;
- Bahwa kemudian para Terdakwa mengepung korban dengan cara mengelilingi korban. Setelah itu Terdakwa Lukas Ama alias Luka mengatakan kepada Korban “Garagu” yang berarti “Siapa kau?”, kemudian korban menjawab “Saya David” kemudian Terdakwa Lukas Ama alias Luka menjawab “Kenapa kamu jalan malam-malam?” dan dijawab oleh Korban “Kenapa kamu larang, ini kan jalanan umum bukan jalannya kamu sendiri” dan dijawab kembali oleh Terdakwa Lukas Ama alias Luka “Kamu tidak tahu ini malam tenang”, namun tiba-tiba Terdakwa Maeselinus Bulu Lende alias Bapak Dewi yang berada dibelakang korban langsung mencabut parangnya

Hal. 10 dari 39 hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2025/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan memotong bagian betis kaki korban sebanyak 1 (satu) kali dan membuat korban terjatuh kedepan dalam posisi tersungkur dan korban berkata "Minta maaf saya, kasih tingal sudah saya, jangan bunuh saya, kaki saya sudah putus", selanjutnya Terdakwa Marselinus Bulu Lende kembali memotong korban pada bagian leher dan kepala secara berulang-kali, kemudian Terdakwa Lukas Ama alias Luka mencabut parang miliknya dan memotong korban pada bagian punggung korban sebanyak 1 (satu) kali dan leher korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa Alosius Ngongo Dappa alias Bapak Ardi langsung mencabut parang miliknya dan memotong korban secara berulang-ulang, dan diikuti oleh Terdakwa Yohanis Rangga Roru alias Bapak Santi yang menusuk-nusuk tubuh korban sebanyak 3 (kali), kemudian Terdakwa Yohanis Rangga Roru alias Bapak Santi menarik kepala korban sehingga korban dalam posisi tidur terlentang dan Terdakwa Lukas Ama alias Luka kembali memotong korban pada bagian dagu sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan para Terdakwa I Lukas Ama alias Luka Terdakwa II Maeselinus Bulu Lende alias Bapak Dewi, Terdakwa III Yohanis Rangga Roru alias Bapak Santi, dan Terdakwa IV Alosius Ngongo Dappa alias Bapak Ardi mengakibatkan korban David Dairo Bobo meninggal dunia, berdasarkan Visum Et Repertum No. SR.736/RSUD.445/VISUM/53.12/11/2024, yang dikeluarkan pada tanggal 25 November 2024 oleh Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak dan ditanda tangani oleh dr. Dwitri Ramadhana Dirizky sebagai dokter pemeriksa. Dengan hasil pemeriksaan :

➤ Luka-luka

- Dag : tampak luka terbuka tidak beraturan ukuran 13,57 cm, dasar tulang, kedalaman tujuh koma lima sentimeter tulang patah.
- Leher:
 - Luka terbuka 6 cm diatas sternum, tepi lancip 2x7 cm, kedalaman 1 cm.
 - Luka terbuka, tepat diatas tulang clavicula, tepi lancip, ukuran 45 cm x 1 cm, kedalaman 1,3 cm, dasar tulang otot.
- Perut:
 - Luka terbuka 6,15 diatas pusat, tepi lancip, tampak sediman, panjang 16 cm x 8 cm, tepi orjen beku perut usus dan kaki.
 - Luka terbuka, 35 cm disebelah kanan pusat, tepi lancip, ukuran 3 cm x 1 cm, kedalaman 0,5 cm, dasar tulang suslity

Hal. 11 dari 39 hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2025/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka terbuka, 3 cm dan tulang pinggul kiri, tidak seting, tepi tumpul, ukuran 7 cm x 3,5 cm, dasar organ dalam usus.
- Punggung:
 - Pada 14 cm diatas bokong kiri tampak luka tidak beraturan, tepi tumpul, ukuran 2,5 cm x 2 cm dasar otot.
 - Pada 16 cm diatas bokong kanan tampak luka terbuka, tepi lancip, panjang 14 cm x 4 cm, tampak dan teraba tulang rusuk sepuluh, sebelas, dan dua belas patah.
 - Pada 5 cm dibawah leher belakang, tampak luka terbuka tepi rata, ukuran 15 cm x 4 cm, kedalaman 3 cm, dasar tulang teraba patah tulang.
- Tangan kiri:
 - Ruas kedua jari kedua, tampak luka potong, dasar tulang.
 - Ruas kedua jari ketiga, tampak luka potong, dasar tulang
- Tangan kanan: tampak luka lecet, 6 cm dibahu pergelangan tangan
- Bokong kanan: tampak luka lecet, ukuran 12 x 8 cm, warna coklat.
- Kaki:

Tepat dibelakang lutut kanan, tampak luka tusuk, tepi tidak rata 10 cm x 8 cm, dasar tulang patah.

Tepat di belakang lutut kiri, tampak luka tusuk, tepi tidak rata, ukuran 12 cm x 7 cm, dasar tulang patah.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki-laki dengan usia 53 tahun, dan pada pemeriksaan belum ada tanda pembusukan dan pada bagian kepala, tubuh bagian depan, tubuh bagian belakang, kaki kanan dan kiri, didapatkan luka terbuka, serta luka potong pada jari dua dan tiga tangan kiri, diduga akibat benda tajam, penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena membutuhkan pemeriksaan dalam;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan para Terdakwa I Lukas Ama alias Luka Terdakwa II Maeselinus Bulu Lende alias Bapak Dewi, Terdakwa III Yohanis Rangga Roru alias Bapak Santi, dan Terdakwa IV Alosius Ngongo Dappa alias Bapak Ardi mengakibatkan korban David Dairo Bobo meninggal dunia, berdasarkan Surat Keterangan Kematian No.65/SKK/MWK/WTENG/SBD/XI/2024, yang dikeluarkan pada tanggal 30 November 2024 yang ditanda tangani oleh Lodowyk Renda Pare

Hal. 12 dari 39 hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2025/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pj. Kepala Desa Mata Wee Karoro yang menerangkan: dengan sebenarnya bahwa yang bersangkutan dibawah ini, Nama: David Dairo Bobo, TTL Ngamba Bela, 31 Desember 1970, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Tani, Alamat Ngamba bela, Desa Mata Wee Karoro, Kec. Wawewa Tengah, Kab. SBD, telah meninggal dunia pada hari Senin 25 November 2024 di Kampung Padede Weri sebab kematian Pembunuhan.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bili Umbu Wanda, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penyerangan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 November Sekitar pukul 08.00 Wita Saksi Mendengar Korban Meninggal Bertempat di Jalan Raya Kampung Padede weri, Desa Mata Wee Karoro, Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa Saksi tidak berada di tempat kejadian;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 sekitar Pukul 08.00 Wita Saksi bersama dengan keluarga berada di rumah milk Saksi dan pada saat itu kami semua pergi mengikuti kegiatan ibadah di Gereja POS PI Bondo Komi GKS Weerame, dan pada Pukul 10.00 Wita selesai ibadah kami kembali ke rumah, setelah sampai di dirumah kami membuat acara syukuran dimana salah satu anak Saksi sedang ulang tahun dan setelah acara sekitar pukul 00.00 Wita kami semua tidur dan pada hari senin sekitar pukul 02.00 Wita Saksi mendengar suara ketukan pintu lalu Saksi bertanya, "siapa di luar" selanjutnya korban menjawab dengan mengatakan "ini dengan Ama Eki" mendengar hal tersebut Saksi bangun dan membuka pintu, selanjutnya Saksi mengajak korban masuk kedalam rumah sehingga Saksi bersama dengan korban bercerita dan sekitar pukul 02.45 Wita korban berpamitan untuk pulang ke rumahnya sehingga Saksi langsung kembali tidur dan keesokan harinya

Hal. 13 dari 39 hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2025/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mendengar informasi korban ditemukan meninggal dunia di pinggir jalan raya kampung Padede Weri;

- Bahwa setelah Korban meninggal dunia Saksi sempat melihat kondisi korban pada saat di rumah sakit, dan Saksi juga melihat korban mendapatkan luka akibat benda tajam pada bagian leher dan dagu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari media sosial yang menganiaya korban adalah Marselinus Bulu Lende Alias Bapak Dewi;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti dipersidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar;

2. Saksi Daud Umbu Kaleka dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penyerangan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 November Sekitar pukul 07.00 WITA Saya Mendengar Korban Meninggal Bertempat di Jalan Raya Kampung Padede weri, Desa Mata Wee Karoro, Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa Saya tidak melihat kejadian penganiayaan tersebut secara langsung;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi mendapat informasi dari orang orang media sosial bahwa Para terdakwa di tangkap oleh polisi kerana telah melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 17.30 Wita Saksi pergi ke toko fajar baru untuk membeli obat sakit demam melewati posko tempat Para Terdakwa berkumpul dan selanjutnya setelah membeli obat Saksi kembali ke rumah dan membawa obat untuk anak Saksi yang sakit dan keesokan harinya pada hari senin 25 November Sekitar pukul 07.00 Wita Saksi pergi ke rumah Bapak Nona karena ada keperluan dan sesampainya di rumah Bapak Nona Saksi duduk cerita;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 07.30 Wita, Bapak Nona ditelpon oleh Bapak Nanda agar meminta dirinya untuk mengecek korban Davld Dairo Bobo di rumahnya karena ada informasi dari orang bahwa ada lumuran darah di jalan kampung Padede Weri selanjutnya setelah mendengar informasi tersebut kami mengecek di rumah korban dan korban tidak berada di rumah miliknya selanjutnya Bapak Nona kembali di telpon oleh Gerson Taka alias Bapak Ristan dan mengatakan kami semua untuk pergi ke rumah Gerson Taka alias Bapak Ristan dan setelah anggota keamanan sudah berada di tempat kejadian

Hal. 14 dari 39 hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2025/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penganiayaan tersebut baru kami mendengar informasi bahwa korban David Dairo Bobo alias Bapak Eki di temukan meninggal dunia di pinggir jalan raya kampung Padede Weri;

- Bahwa kemudian mayat korban di bawah ke Rumah Sakit Umum Waikabubak untuk di visum lalu Saksi bersama-sama dengan keluarga lainnya menuju ke rumah sakit untuk menjemput korban, dan pada saat kembali dari rumah sakit Saksi bersama dengan Dominggus Tanggela singgah di polsek Wewewa Timur untuk membuat laporan polisi, setelah membuat laporan polisi Saksi bersama dengan Dominggus Tanggela pulang dan kami langsung menuju ke rumah korban untuk siapkan acara adat pemakaman;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi mendapat informasi dari orang orang media sosial bahwa Para Terdakwa di atas di tangkap oleh polisi kerana telah melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa Saksi tidak sempat pergi ketempat kejadian penganiayaan tersebut dan Saksi juga tidak pernah melihat kondisi luka korban secara langsung;
- Bahwa setahu Saksi ada 5 (lima) orang di posko pada malam itu;
- Bahwa Saksi tidak melihat Para Terdakwa ada di posko;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti dipersidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar;

3. Saksi Dominggus Tanggela dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penyerangan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 November Sekitar pukul 08.00 Wita Saksi mendengar korban meninggal bertempat di Jalan Raya Kampung Padede weri, Desa Mata Wee Karoro, Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya Saksi di telepon oleh keluarga yang berada di kampung Gollu Kapambala, Desa Mata Wee Karoro, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya dan mereka menyampaikan bahwa korban David Dairo Bobo alias Ama Eki di temukan meninggal dunia di pinggir jalan raya Padede Weri, mendengar hal tersebut Saksi langsung menuju ke rumah korban untuk memastikan informasi tersebut, dan pada saat menuju ke rumah korban tepatnya di jalan raya Kampung Padede Weri Saksi melihat ada bercakan darah sehingga setelah sampai di rumah korban Saksi melihat sudah

Hal. 15 dari 39 hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2025/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak orang dan Saksi langsung menuju kampung besar Golu Kapambala untuk bertemu dengan keluarga yang sudah berkumpul di rumah besar sehingga saya mendapat informasi secara langsung bahwa benar yang meninggal pada saat itu adalah Davld Daro Bobo alias Ama Eki;

- Bahwa kemudian Saksi bersama-sama dengan keluarga langsung menuju ke Rumah Sakit Umum Waikabubak untuk menjemput korban yang di visum, lalu membuat laporan Polisi, sedangkan keluarga yang lain melanjutkan perjalanan untuk mengantar korban ke rumah;
- Bahwa kemudian setelah membuat laporan tersebut kami kembali ke rumah korban untuk mempersiapkan acara untuk penguburan dan setelah beberapa hari kemudian Saksi mendapatkan informasi bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena telah melakukan pembunuhan terhadap korban;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti dipersidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar;

4. Saksi Daniel Lingu Lango dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penyerangan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 November Sekitar pukul 08.00 Wita Saksi mendengar korban meninggal bertempat di Jalan Raya Kampung Padede weri, Desa Mata Wee Karoro, Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya Saksi sedang tidur di rumah milikk Saksi lalu Saksi mendengar suara dari jalan raya deopan rumah dengan mengatakan "saya Ama Eki" mendengar hal tersebut Saksi langsung bangun dan berdiri di halaman rumah selanjutnya Saksi melihat Para Terdakwa berdiri mengelilingi korban di jalan raya dan Saksi melihat Marsel alias Bapak Dewi (Terdakwa II) dari arah belakang korban mencabut parang dan memotong kaki kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dan korban langsung terduduk sambil memegang kaki kanannya;
- Bahwa kemudian Lukas Ama alias Lukas (Terdakwa I) mencabut parang miliknya dan memotong korban pada bagian wajahnya sebanyak 1 (satu) kali yang membuat korban tertunduk kedepan yang kemudian Lukas Ama alias Lukas (Terdakwa I) menarik kepala korban sehingga korban tidur terlentang,

Hal. 16 dari 39 hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2025/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Alosius Ngongo Dappa alias Bapak Ardi (Terdakwa IV) langsung mencabut parang lalu memotong korban secara berulang-ulang kali;

- Bahwa kemudian diikuti oleh Jon Roru alias Bapak Santi (Terdakwa III) yang juga langsung mencabut parang dan memotong korban secara berulang-ulang kali lalu Para Terdakwa tersebut kembali memotong korban secara berulang-ulang kali, pada saat Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Saksi langsung berlari kerumah besar yang berada di kampung Padede Weri, Desa Mata Wee Karoro, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa saat Para Terdakwa bertemu dengan korban Saksi melihat Para Terdakwa mengelilingi korban saat itu dan jarak mereka 5 (lima) meter dari korban;
- Bahwa Saksi dapat melihat kejadian tersebut di malam hari dengan jelas, tanpa dihalangi apapun dan ada cahaya lampu dari sekitar tempat kejadian;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti dipersidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menanggapi:
 - Terdakwa I menanggapi bahwa Jarak mereka dengan korban bukan 5 (lima) meter, melainkan 15 (lima belas) meter, kemudian mayat korban Terdakwa I bersama Lukas Ama yang memindahkan dari jalan ke bawah jalan, dan Terdakwa I sendiri yang memotong korban;
 - Terdakwa II menanggapi bahwa sejak awal kejadian kami berda di Posko dan pada saat kejadian saya sedang tidur di Posko
 - Terdakwa III dan Terdakwa IV menanggapi bahwa sejak awal kejadian mereka semua berada di Posko;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan di persidangan karena masalah penyerangan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 November 2024 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di jalan raya kampung Padede Weri Desa Mata Weekaroro Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa I duduk-duduk sambil berjaga jaga di Posko depan kampung padedeweri Desa Mata Weekaroro Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya bersama-sama dengan kawan-kawan

Hal. 17 dari 39 hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2025/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I yaitu Gerson Bulu Bili alias Ama Yo, Bulu Lede, Bapak Rinto, Bapak Os, Bapak Anis, Ardi, Dan Ole, Yonas, Bapak Minggu Yohanis Ranga Roru alias Bapak Santi, Alosius Ngongo Dappa alias Bapak Ardi, Marselinus Bulu Lende alias Bapak Dewi, Nandus, Victor dan Bapak Naldi kemudian sekitar pukul 22.00 Wita datang panwas yaitu Yohanis Lelu Bulu (Kepala Dusun) dan beberapa orang menegur Terdakwa I dan juga kawan-kawan Terdakwa I untuk pulang kerumah kami masing-masing karena sudah malam dan dalam masa tenang;

- Bahwa kemudian kami yang berada di posko tersebut mematuhi arahan dari panwas namun kami bersepakat untuk tidak mengosongkan posko lalu membagi jadwal jaga dengan diawali Victor dan Dan Riam berjaga di posko sedangkan Terdakwa I dan yang lain pulang kerumah namun Terdakwa I sempat singgah dirumah Terdakwa III dan bermalam, sekitar pukul 23.00 Wita datang Terdakwa II lalu membangunkan Terdakwa I kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III bangun dan keluar rumah selanjutnya Terdakwa II mengatakan kepada "kita ke POSKO" kemudian Terdakwa I mengatakan kenapa "kita ke posko" lalu Terdakwa II menjawab "tadi saya lihat ada orang yang lewat" lalu Terdakwa I bertanya "siapa?" dijawab oleh Terdakwa II menjawab "David";
- Bahwa kemudian mendengar hal tersebut Terdakwa I mengatakan "ayo sudah" selanjutnya kami bertiga berjalan kaki menuju ke posko sebelum kami bertiga tiba di posko kami masih singgah dirumah Terdakwa IV kemudian kami mengajaknya untuk bersama-sama ke posko, selanjutnya setibanya di posko kami berempat bertemu dengan Victor dan Dan Riam yang sedang duduk-duduk selanjutnya Terdakwa IV mengatakan kepada Victor dan Dan Riam "tadi ada yang lewat ?" lalu mereka berdua menjawab "benar ada yang lewat" kemudian Terdakwa II mengatakan kepada mereka berdua "kenapa kamu tidak tahan?" dan mereka berdua menjawab "kami sempat tahan namun Bapak Minggu mengatakan dirinya yang hendak mengantar David ke bawah sehingga kami melepaskanya" mendengar penjelasan tersebut kami langsung duduk-duduk di posko;
- Bahwa kemudian Bapak Minggu melewati posko tempat kami duduk mengendarai sepeda motornya sambil melampaikan tangan kepada kami tidak lama kemudian datang Bapak Naldi ke posko tersebut menggunakan sepeda motor dan kami bertujuh duduk-duduk sambil berjaga di posko tersebut kemudian kami bergantian tidur dan pada hari Senin tanggal 25 November 2024 sekitar pukul 03.00 wita Terdakwa II mengatakan "ada Orang" kemudian kami langsung terbangun dan langsung berdiri diatas posko selanjutnya

Hal. 18 dari 39 hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2025/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II turun dari atas posko tersebut dan menghampiri orang yang berjalan kaki tersebut kemudian Terdakwa I juga ikut turun dan mengikuti Terdakwa II sekitar jarak 20 (dua puluh) meter dari posko Terdakwa I dan Terdakwa II menghentikan orang yang berjalan kaki tersebut lalu Terdakwa I mengatakan "garagu" yang artinya "siapa kau ?" lalu lelaki tersebut menjawab dengan nada keras "saya David" tidak lama kemudian Victor dan Dan Riam datang lalu berdiri di halaman rumah Dan Riam;

- Bahwa kemudian Terdakwa I kembali mengatakan "kenapa kamu jalan malam malam?" dan korban menjawab dengan nada emosi "kenapa kamu larang, ini kan jalan umum bukan jalanya kamu sendiri" dan pada saat itu korban langsung mencabut parang miliknya dan mengayunkan parang miliknya kearah kepala Terdakwa I namun Terdakwa I menghindari parang tersebut kemudian Terdakwa II berjalan kebelakang korban dan memotong kedua betisnya korban menggunakan parang miliknya lalu korban langsung terjatuh kedepan dalam posisi tersungkur selanjutnya Terdakwa II kembali memotong korban secara berulang-ulang pada bagian leher dan kepala karena Terdakwa I juga masih emosi Terdakwa I juga memotong korban pada bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali dan pada bagian lehernya korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan parang;
- Bahwa kemudian datang Terdakwa III menusuk tubuh korban menggunakan parang milik secara berulang ulang kemudian Terdakwa III menarik dan membalikkan tubuh korban dan saat posisi korban terlentang Terdakwa I kembali memotong dagu korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan parang setelah itu Terdakwa I melihat Bapak Naldi, Terdakwa IV, Victor dan Dan Riam lari meninggalkan tempat kejadian selanjutnya Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa III "tarik bawa dia kebawah jalan" selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa III memegang baju korban lalu kami berdua menarik dan menyeret tubuh korban menuju kearah kebun yang berada dipinggir jalan raya yang berjarak sekitar 70 (tujuh puluh) meter dari tempat kejadian awal sedangkan Terdakwa II berjaga-jaga sambil berjalan kaki mengikuti kami dari belakang setelah membuang tubuh korban dipinggir jalan raya Terdakwa I kembali berlari ketempat kejadian lalu Terdakwa I mengambil parang milik korban yang tertinggal ditempat kejadian selanjutnya Terdakwa I menyarungkan parang tersebut dan meletakkan parang tersebut disemak-semak yang berada dibelakang rumah milik Dan Riam;
- Bahwa kemudian kami pulang kerumah Terdakwa I, sesampai dirumah Terdakwa I langsung tidur sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa I bangun dari tidur

Hal. 19 dari 39 hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2025/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa I memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tua Terdakwa I kemudian orang tua Terdakwa I marah dan orang tua Terdakwa I menyuruh Terdakwa I untuk menyerahkan diri di kantor polisi dan pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa I memutuskan untuk menyerahkan diri di Polres;

- Bahwa alasan Terdakwa I melakukan pembunuhan terhadap Korban karena pada saat kawan Terdakwa I bertanya kepada korban yang pada saat itu dirinya sedang berjalan kaki seorang diri pada malam hari dan korban menjawab kawan Terdakwa I dengan nada emosi dan dirinya juga mencabut parang miliknya dan hendak memotong kawan Terdakwa I sehingga secara spontan Terdakwa I memotong korban;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan di persidangan karena masalah penyerangan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 November 2024 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di jalan raya kampung Padede Weri Desa Mata Weekaroro Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa II duduk-duduk di posko bersama Gerson Bulu Bili alias Ama, Bulu Lede, Matius Bulij Dapa alias Bapak Rinto, Welem Dapa Ole alias Bapak Os, Samuel Lende Wunga alias Bapak Anis, Ardianto Bulu alias Ardi, Dan Ole, Yonas, Bapak Minggus, Yohanis Rangga Roru alias Jon Roru alias Bapak Santi, Lukas Ama alias Lukas, Alosius Ngongo Dappa alias Bapak Ardi, Nandus, Victor, Bapak Naldi;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 Wita datang panwas/ kepala dusun yaitu Yohanis Lelu Bulu dengan beberapa orang menegur dan memberi kami pemahaman tentang masa tenang kampanye dengan mengatakan sekarang kalian bubar karena ini malam masa tenang kemudian kami yang berada di posko tersebut mematuhi arahan dari panwas namun kami bersepakat untuk tidak mengosongkan posko lalu kami membagi jadwal jaga selanjutnya Victor dan juga Dan Riam yang berjaga di posko sedangkan Terdakwa II dan yang lain langsung pulang kerumah kami masing-masing;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa II terbangun karena mendengar suara anjing menggonggong kemudian Terdakwa II melihat dari celah dinding bambu rumah korban sedang berjalan kaki di jalan aspal, melihat

Hal. 20 dari 39 hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2025/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal tersebut Terdakwa II langsung membuka pintu samping dan mengikuti korban dari belakang, namun tiba-tiba Terdakwa II melihat Bapak Minggu mengendarai sepeda motor berhenti selanjutnya menahan korban. melihat hal tersebut Terdakwa II langsung bersembunyi di bawah pohon kopi dari jarak sekitar 20 (dua puluh) meter mendengar Bapak Minggu mengatakan kepada korban "kamu jangan lanjut jalan karena ketat penjagaanya dibawah" kemudian Terdakwa II mendengar korban mengatakan "saya tetap harus jalan" dan Bapak Minggu memutar balik sepeda motornya dan membonceng korban mempergunakan sepeda motor menuju kearah posko selanjutnya Terdakwa II memanggil Terdakwa I dan Terdakwa III yang pada saat itu berada dirumah Terdakwa III yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah Terdakwa II;

- Bahwa kemudian Terdakwa II mengatakan kepada mereka berdua "mari kita ke posko" lalu mereka mengatakan "kenapa kita ke posko?" lalu Terdakwa II menjawab "tadi saya lihat ada orang yang lewat" kemudian mereka berdua kembali bertanya dengan mengatakan "siapa?" dan Terdakwa II menjawab "David" kemudian mereka berdua mengatakan "ayo sudah" selanjutnya kami bertiga berjalan kaki menuju posko kami bertiga masih singgah dirumah Terdakwa IV yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari rumah Terdakwa II kemudian kami mengajak untuk ke posko dan kami berempat berjalan kaki ke posko yang berada didepan kampung padedeweri yang berjarak sekitar 150 (seratus lima puluh meter) dari rumah Terdakwa II;
- Bahwa kemudian setibanya di posko kami berempat bertemu dengan Victor dan Dan Riam yang sedang duduk-duduk di posko selanjutnya Terdakwa IV mengatakan kepada Victor dan Dan Riam "Tadi ada yang Lewat?" lalu mereka berdua menjawab "Benar ada yang Lewat" kemudian Terdakwa II mengatakan "Kenapa kamu Tidak tahan ?" lalu meraka menjawab "Kami Sempat tahan namun Bapak Minggu mengatakan dirinya yang hendak mengantar David ke bawah sehingga kami melepaskanya" mendengar penjelasan Tersebut kami berempat langsung duduk di posko;
- Bahwa kemudian Bapak Minggu melewati posko tempat kami duduk mengendarai sepeda motornya sambil dirinya melambaikan tangan kepada kami tidak lama kemudian datang Yohanis Tangu Dendo ke posko lalu kami bertujuh duduk-duduk sambil berjaga di posko tersebut seiring berjalanya waktu kami bergantian tidur dan pada hari senin tanggal 25 November 2024 sekitar pukul 03.00 Wita Terdakwa II terbangun dan melihat ada bayangan orang berjalan kaki dari bawah posko tersebut kemudian Terdakwa II

Hal. 21 dari 39 hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2025/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada keenam kawan Terdakwa II tersebut ada orang kemudian keenam kawan Terdakwa II tersebut langsung terbangun dan langsung berdiri diatas posko selanjutnya saya turun dari atas posko tersebut dan Terdakwa II menghampiri orang yang berjalan kaki tersebut disusul oleh Terdakwa I sekitar jarak 20 (Dua Puluh) meter dari posko lalu Terdakwa II menghentikan lelaki yang berjalan kaki tersebut selanjutnya Terdakwa I bertanya kepada lelaki tersebut dengan mengatakan "garage" yang artinya siapa kau ? kemudian Victor dan Dan Riam datang dan berdiri di halaman rumah milik Dan Riam kemudian korban menjawab dengan nada keras "Saya David" kemudian Terdakwa I mengatakan "Kenapa kamu jalan malam malam ?" dan Korban menjawab dengan nada emosi "Kenapa kamu larang Ini kan jalan Umum bukan jalannya kamu sendiri" sambil korban mencabut parang miliknya dan hendak memotong Terdakwa I;

- Bahwa kemudian karena Terdakwa II emosi Terdakwa II langsung berjalan menuju kebelakang korban sambil mencabut parang lalu memotong korban pada bagian kedua betisnya mempergunakan parang sebanyak 1 (satu) kali dan korban langsung terjatuh kedepan dalam posisi tersungkur lalu Terdakwa II kembali memotong korban secara berulang ulang pada bagian leher dan kepala selanjutnya ka Terdakwa I juga memotong korban pada bagian lehernya mempergunakan parang secara berulang ulang selanjutnya datang Terdakwa III langsung menusuk tubuh korban mempergunakan parang setelah itu Terdakwa III menarik tubuh korban hingga posisi korban telentang kemudian Terdakwa I kembali memotong wajah korban lalu Yohanis Tanggu Dendo alias Bapak Naldi, Alosius Ngongo Dappa alias Bapak Ardi, Victor dan Dan Riam lari meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa kemudian Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa III "tarik bawa dia kebawah jalan" selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa III memegang baju korban kemudian menarik dan menyeret mayat korban menuju kearah kebun yang berada dipinggir jalan raya yang berjarak sekitar 70 (tujuh puluh) meter dari tempat kejadian sedangkan Terdakwa II berjaga-jaga dibelakang sambil berjalan kaki sesampai dipinggir jalan Terdakwa I dan Terdakwa III membuang mayat korban dikebun dipinggir jalan raya setelah itu Terdakwa II melihat Terdakwa I mengambil parang milik korban yang tertinggal ditempat kejadian awal dan menyarungkan parang tersebut kedalam sarung kemudian meletakkan parang tersebut disemak semak kemudian Terdakwa II, Terdakwa I dan Terdakwa III pulang;

Hal. 22 dari 39 hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2025/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa I pulang sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III berjalan kaki kedalam sebuah kebun yang ada liangnya selanjutnya Terdakwa II membuang parang, Baju Kaos, Sweater, Celana pendek, Ikat Pinggang dan selendang yang dipergunakan pada saat itu kedalam liang tersebut dengan tujuan menghilangkan barang bukti selanjutnya Terdakwa III juga membuang parang dan jaket miliknya kedalam liang tersebut, setelah itu Terdakwa II langsung pulang kerumah begitupun juga Terdakwa III juga pulang kerumahnya lalu Terdakwa II mengatakan kepada istrinya bahwa telah membunuh orang lalu pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa II memutuskan untuk menyerahkan diri dipolres karena Terdakwa II sangat menyesali perbuatannya;

Terdakwa III:

- Bahwa Terdakwa III dihadapkan di persidangan karena masalah penyerangan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 November 2024 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di jalan raya kampung Padede Weri Desa Mata Weekaroro Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa III duduk-duduk sambil berjaga diposko didepan kampung padedeweri desa mata weekaroro kecamatan wewewa tengah kabupaten sumba barat daya bersama dengan Gerson Bulu Bili alias Ama Yo, Bulu Lede, Bapak Rinto, Bapak Os, Bapak Anis, Ardi, dan Ole, Yonas, Bapak Minggu Lukas Ama alias Lukas, Alosius Ngongo Dappa alias Bapak Ardi, Marselinus Bulu Lende alias Bapak Dewi Nandus, Victor dan Yohanis Tanggu Dendo alias Bapak Naldi kemudian sekitar pukul 22.00 wita datang panwas yaitu Yohanis Lelu Bulu dan beberapa orang kawannya memberikan himbauan kepada kami dan mereka menyuruh kami untuk pulang kerumah karena sudah malam dan dalam masa tenang;
- Bahwa selanjutnya kami mematuhi himbauan dari panwas tersebut namun kami bersepakat untuk tidak mengosongkan posko dan kami membagi jadwal jaga selanjutnya Victor dan juga Dan Riam yang berjaga di posko sedangkan yang lain pulang kerumah lalu Terdakwa III bersama Terdakwa I pulang kerumah Terdakwa III;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 wita datang Terdakwa II membangunkan Terdakwa III yang sedang tidur bersama Terdakwa I kemudian Terdakwa II mengatakan "mari kita keposko" kemudian Terdakwa I

Hal. 23 dari 39 hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2025/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "kenapa kita keposko?" dan Terdakwa II menjawab "tadi saya lihat ada orang yang lewat" dan Terdakwa I kembali bertanya dengan mengatakan "siapa ?" lalu Terdakwa II menjawab "david" mendengar hal tersebut Terdakwa I kembali mengatakan "ayo sudah" selanjutnya kami bertiga berjalan kaki menuju ke posko sebelum kami bertiga tiba diposko kami bertiga masih singgah dirumah Terdakwa IV kemudian kami ke posko setibanya diposko kami berempat bertemu dengan Victor dan Dan Riam yang sedang duduk-duduk di posko selanjutnya Terdakwa IV mengatakan kepada Victor dan Dan Riam "tadi ada orang yang lewat ?" lalu mereka menjawab "benar ada yang lewat" kemudian kawan Terdakwa II mengatakan berdua "kenapa kamu tidak tahan ?" dan mereka berdua menjawab "kami sempat tahan namun bapak minggu mengatakan dirinya yang hendak mengantar david ke bawah sehingga kami melepaskanya" mendengar penjetasan tersebut kami berempat langsung duduk di posko namun tidak lama kemudian Bapak Minggu melewati posko dengan mengendarai sepeda motomya sambil melampaikan tangan kepada kami tidak lama kemudian datang Yohanis Tanggu Dendo Alias Bapak Naldi ke posko tersebut mempergunakan sepeda motor dan kami bertujuh duduk sambil berjaga di posko tersebut lalu kami bergantian tidur dan pada hari senin tanggal 25 november 2024 sekitar pukul 03.00 wita Terdakwa II mengatakan "ada orang" kemudian kami langsung terbangun dan kami berdiri diatas posko dan melihat ada orang yang sedang berjalan kaki dari arah bawah selanjutnya Terdakwa II turun dari atas posko lalu menghampiri orang tersebut kemudian Terdakwa I juga ikut turun menghampiri orang yang berjalan kaki tersebut selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menghentikan orang yang berjalan kaki tersebut lalu Terdakwa III mendengar "garagu" yang artinya siapa kau ? dan lelaki tersebut menjawab dengan nada keras "saya david" tidak lama kemudian Terdakwa III melihat Victor dan Dan Riam berjalan kaki kearah tempat kejadian dan mereka berdua berdiri dihalaman rumah Dan Riam dekat dengan tempat kejadian selanjutnya Terdakwa III mendengar Terdakwa I mengatakan kepada korban "kenapa kamu jalan malam-malam?" dan korban menjawab dengan nada emosi "kenapa kamu tanya, kan ini jalan umum bukan jalanya kamu sendiri" dan pada saat itu korban langsung mencabut parang miliknya dan mengayunkan parang miliknya kearah kepala Terdakwa I kemudian Terdakwa III melihat Terdakwa II berjalan kebelakang korban dan memotong korban pada bagian kedua betisnya mempergunakan parang miliknya dan korban langsung terjatuh kedepan selanjutnya Terdakwa II kembali memotong korban secara berulang-ulang pada bagian tubuh setelah

Hal. 24 dari 39 hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2025/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa III melihat Terdakwa I juga ikut memotong korban pada bagian punggung korban mempergunakan parang, karena Terdakwa III juga merasa emosi Terdakwa III langsung mendekati korban dan mencabut parang lalu menusuk-nusuk tubuh korban mempergunakan parang sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Terdakwa III menarik dan membalikkan tubuh korban dan posisi korban terlentang selanjutnya Terdakwa I kembali memotong korban mempergunakan parang Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa III dan Terdakwa I "tarik bawa dia dibawah jalan !" selanjutnya Terdakwa III dan Terdakwa I memegang baju korban kemudian kami berdua menarik dan menyeret tubuh korban menuju kearah kebun yang berada dipinggir jalan raya yang berjarak sekitar 70 (tujuh puluh) meter dari tempat kejadian sedangkan Terdakwa II berjaga sambil berjalan mengikuti kami dari belakang setelah kami membuang mayat korban Terdakwa I kembali ketempat kejadian awal dan mengambil parang milik korban yang tertinggal ditempat kejadian kemudian meletakkan parang tersebut disemak-semak yang berada dibelakang rumah milik Dan Riam selanjutnya kami pulang dengan berjalan kaki kemudian Terdakwa III dan Terdakwa II berjalan kaki kedalam sebuah kebun yang ada liangnya selanjutnya Terdakwa II membuang parang, baju kaos, sweater, celana pendek, ikat pinggang dan selendang yang dirinya pergunakan pada saat melakukan pembunuhan kedalam liang tersebut selanjutnya Terdakwa III juga ikut membuang parang dan jaket milik Terdakwa III kedalam liang tersebut untuk menghilangkan barang bukti, setelah itu Terdakwa III pulang lalu pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 siang hari Terdakwa III ditangkap oleh polisi dirumah Terdakwa III;

Terdakwa IV:

- Bahwa Terdakwa IV dihadapkan di persidangan karena masalah penyerangan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 November 2024 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di jalan raya kampung Padede Weri Desa Mata Weekaroro Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya Terdakwa IV duduk diposko hingga pukul 22.00 wita kemudian datang panwas dan menghimbau untuk membubarkan diri karena masih dalam masa tenang selanjutnya Terdakwa IV pulang kerumah lalu sekitar pukul 23.00 wita datang Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III membangunkan Terdakwa IV lalu Terdakwa IV mengatakan "kenapa?" lalu Terdakwa II mengatakan "mari kita keposko tadi ada orang yang lewat" dan

Hal. 25 dari 39 hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2025/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa IV kembali mengatakan "siapa ?" dan Terdakwa II mengatakan "david" lalu Terdakwa IV menjawab "mari sudah" selanjutnya kami berempat langsung menuju keposko dengan berjalan kaki sesampainya di posko kami bertemu dengan Victor dan Dan Riam selanjutnya Terdakwa IV bertanya "tadi ada orang yang lewat ?" lalu mereka berdua menjawab "benar ada yang lewat david" kemudian Terdakwa II mengatakan "kenapa kamu tidak tahan ?" lalu mereka mengatakan "kami sempat tahan namun bapak minggu mengatakan dirinya yang hendak mengantar david ke bawah sehingga kami melepaskanya" mendengar penjelasan tersebut kami berempat langsung duduk di posko sambil bercerita politik pemilihan bupati dan wakil bupati;

- Bahwa tidak lama kemudian Bapak Minggu melewati posko sambil dirinya melambaikan tangan kepada kami tidak lama kemudian datang Yohanis Tangu Dendo alias Bapak Naldi lalu kami duduk sambil berjaga di posko tersebut selanjutnya pada hari senin tanggal 25 november 2024 sekitar pukul 03.00 wita Terdakwa II mengatakan "ada orang" kemudian kami semua langsung terbangun dan kami langsung berdiri di atas posko selanjutnya Terdakwa IV melihat Terdakwa II turun dari atas posko tersebut dan menghampiri orang tersebut kemudian Terdakwa I juga ikut turun dan mengikuti Terdakwa II jarak 20 (dua puluh) meter dari posko kemudian Terdakwa IV melihat Terdakwa I dan Terdakwa II menghentikan orang yang berjalan kaki tersebut dan Terdakwa IV mendengar Terdakwa I mengatakan "siapa kau ?" dan lelaki tersebut menjawab dengan nada keras "saya david" selanjutnya Terdakwa IV mendengar Terdakwa I kembali mengatakan kepada lelaki tersebut "kenapa kamu jalan malam malam ?" dan lelaki tersebut menjawab dengan nada emosi "kenapa kamu larang, ini kan jalan umum bukan jalanya kamu sendiri" lalu Terdakwa I mengatakan "kamu tidak tahu ini malam tenang" dan pada pada saat bersamaan korban langsung mencabut parang miliknya dan mengayunkan parang miliknya kearah kepala Terdakwa I dan Terdakwa II langsung berjalan ke belakang korban sambil mencabut parang miliknya dan memotong korban pada bagian kedua betisnya mempergunakan parang miliknya;

- Bahwa kemudian melihat hal tersebut Terdakwa IV langsung membangunkan Yohanis Ranga Roru alias Bapak Santi dan Terdakwa IV mengatakan "bangun david sudah kena potong" setelah bangun lalu berlari ketempat kejadian dan setelah itu Terdakwa IV langsung melarikan diri karena Terdakwa IV takut melihat keluarga korban yang lalu lalang di depan rumah Terdakwa IV sehingga Terdakwa IV memutuskan untuk tetap bersembunyi

Hal. 26 dari 39 hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2025/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikebun dibelakang hingga pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 siang hari datang mobil patroli polisi lalu Terdakwa IV merasa aman sehingga Terdakwa IV langsung masuk kedalam rumah dan selanjutnya polisi menangkap Terdakwa IV dan Terdakwa IV dibawa ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Batang Parang Hulu Terbuat Dari Kayu Johar Dengan Sarung Parang Terbuat Dari Kayu Nangka Yang Dililit Menggunakan Anyaman Rotan Sebanyak 11 (sebelas) Lilitan Serta Potongan Pipa Paralon;
2. 1 (satu) Lembar Baju Kemeja Berwarna Biru;
3. 1 (satu) Lembar Celana Pendek Kain Berwarna Hitam;
4. 1 (satu) Batang Parang Hulu Terbuat Dari Kayu Kariri Dan Potongan Pipa Paralon Dengan Sarung Parang Terbuat Dari Kayu Nangka Yang Dililit Menggunakan Anyaman Tali Nilon Sebanyak 10 (sepuluh) Lilitan Serta Potongan Selang Berwarna Hijau;
5. 1 (satu) Lembar Jaket Berwarna Hitam Dengan Tulisan Berwarna Putih;
6. 1 (satu) Lembar Baju Kemeja Berwarna Abu Abu;
7. 1 (satu) Lembar Celana Pendek Jeans Berwarna Hitam;
8. 1 (satu) Batang Parang Hulu Terbuat Dari Kayu Bambu Dengan Sarung Parang Terbuat Dari Kayu Nangka Yang Dililit Menggunakan Potongan Kulit Kabel Berwarna Putih Potongan Selang Berwarna Keemasan;
9. 1 (satu) Lembar Baju Kaos Berkerah Berwarna Biru;
10. 1 (satu) Lembar Celana Pendek Chinos Berwarna Hitam;
11. 1 (satu) Lembar Sweater Berwarna Abu Abu , Putih Dan Hijau Lumut;
12. 1 (satu) Lembar Celana Pendek Jeans Berwarna Biru;
13. 1 (satu) Lembar Baju Kaos Berwarna Biru;
14. 1 (satu) Lembar Celana Dalam Berwarna Cokelat;
15. 1 (satu) Buah Ikat Pinggang Berwarna Hitam;
16. 1 (satu) Batang Parang Hulu Terbuat Dari Kayu Lantoro Dan Potongan Tanduk Kerbau Dengan Sarung Parang Terbuat Dari Kayu Johar Yang Dililit Menggunakan Anyaman Rotan Sebanyak 6 (enam)

Hal. 27 dari 39 hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2025/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lilitan , Lilitan Tali Nilon Berwarna Kuning Dan Potongan Selang Berwarna Hijau Serta Terdapat 8 (delapan) Hiasan Uang Logam Pada Sarung Parang;

17. 1 (satu) Lembar Sweater Berwarna Merah;
18. 1 (satu) Lembar Baju Kaos Berwarna Merah Muda Bertuliskan "Saigon Vietnam";
19. 1 (satu) Lembar Celana Pendek Jeans Berwarna Hitam;
20. 1 (satu) Buah Selendang Berwarna Merah Bertuliskan "Singapore";

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang bukti tersebut saksi-saksi dan Para Terdakwa diperlihatkan dan karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan:

1. Hasil *Visum Et Repertum* Nomor SR.736/RSUD.445/VISUM/53.12/11/2024 pada tanggal 25 November 2024 atas nama David Dairo Bobo yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dwitri Ramadhana Dirizky dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak yang diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Telah diperiksa seorang laki-laki dengan usia 53 tahun, dan pada pemeriksaan belum ada tanda pembusukan dan pada bagian kepala, tubuh bagian depan, tubuh bagian belakang, kaki kanan dan kiri, didapatkan luka terbuka, serta luka potong pada jari dua dan tiga tangan kiri, diduga akibat benda tajam, penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena membutuhkan pemeriksaan dalam;
- 2. Surat keterangan kematian dari Desa Mata Wee Karoro Nomor 65/SKK/MWK/WTENG/SBD/XI/2024 tanggal 30 November 2024 yang ditandatangani oleh Pejabat Kepala Desa Mata Wee Karoro atas nama Lodowyk Renda Pare yang menyatakan pada pokoknya David Dairo Bobo telah meninggal dunia pada hari Senin 25 November 2024 di Kampung Padede Weri sebab kematian Pembunuhan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 28 dari 39 hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2025/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 November 2024 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di Kampung Padede Weri, Desa Mata Wee Karoro, Kecamatan Wawewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya Para Terdakwa sedang berjaga pada masa tenang kampanye pemilu di posko;
2. Bahwa kemudian Terdakwa II melihat bayangan korban melewati posko lalu Terdakwa II membangunkan Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV selanjutnya Terdakwa IV berteriak dengan mengatakan “ada orang?” lalu Para Terdakwa berdiri dan Terdakwa II turun untuk mendatangi bayangan korban tersebut di ikuti oleh Para Terdakwa;
3. Bahwa kemudian Terdakwa I berkata “*garagu*/siapa kau”, lalu dijawab oleh korban “saya David” yang kembali dijawab oleh Terdakwa I “Kenapa kamu jalan malam-malam?” lalu dijawab oleh korban “Kenapa kamu larang, ini kan jalanan umum bukan jalannya kamu sendiri” selanjutnya Terdakwa I mengatakan “Kamu tidak tahu ini malam tenang” lalu korban tiba-tiba mencabut parang dan mengarahkan ke Terdakwa I;
4. Bahwa kemudian melihat hal tersebut Terdakwa II berjalan ke belakang korban lalu menebas betis korban dengan parang sampai korban terjatuh, pada saat korban terjatuh Terdakwa I menebas korban pada bagian kepala lalu di ikuti oleh oleh Terdakwa IV menebas korban secara berulang lalu di ikuti oleh Terdakwa III menebas korban pada bagian punggung;
5. Bahwa kemudian Terdakwa II mengatakan “tarik bawa dia kebawah jalan” selanjutnya Terdakwa III dan Terdakwa I menyeret korban menuju kebun yang berada dipinggir jalan raya berjarak sekitar 70 (tujuh puluh) meter dari tempat kejadian sedangkan Terdakwa II berjaga sambil berjalan mengikuti dari belakang, setelah korban diletakkan disemak-semak yang berada dibelakang rumah milik Dan Riam lalu Para Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian;
6. Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa korban David Dairo Bobo meninggal Dunia sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor SR.736/RSUD.445/VISUM/53.12/11/2024 tanggal 25 November 2024 atas nama David Dairo Bobo yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dwitri Ramadhana Dirizky dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak, serta surat keterangan kematian dari Desa Mata Wee Karoro Nomor 65/SKK/MWK/WTENG/SBD/XI/2024 tanggal 30 November 2024 yang ditandatangani oleh Pejabat Kepala Desa Mata Wee Karoro atas nama

Hal. 29 dari 39 hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2025/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lodowyk Renda Pare yang menyatakan pada pokoknya David Dairo Bobo telah meninggal dunia pada hari Senin 25 November 2024 di Kampung Padede Weri sebab kematian Pembunuhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primer, apabila terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, namun apabila tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja mengambil nyawa orang lain;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa ialah setiap orang atau siapa saja atau orang perorangan (*natuurlijk person*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Para Terdakwa, ternyata bahwa Para Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu Terdakwa I Lukas Ama alias Lukas, Terdakwa II Marselinus Bulu Lende alias Bapak Dewi, Terdakwa III Yohanis Rangga Roru alias Bapak Santi, dan Terdakwa IV Alosius Ngongo Dappa alias Bapak Ardi;

Menimbang, bahwa sesuai juga dengan keterangan Para Terdakwa yang membenarkan bahwa orang yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut adalah benar Para Terdakwalah orangnya;

Hal. 30 dari 39 hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2025/PN Wkb



Menimbang, bahwa selama persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang mana dalam hal ini Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta Para Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "dengan sengaja mengambil nyawa orang lain".

Menimbang, bahwa untuk mempermudah penguraian pembahasan unsur kedua ini terlebih dahulu akan diuraikan pengertian "dengan sengaja" dan "Menghilangkan nyawa orang lain";

Menimbang bahwa menurut doktrin, berdasarkan tingkatannya kesengajaan terdiri dari 3 bentuk, yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) bahwa perbuatan itu adalah sebagai suatu maksud untuk mencapai tujuan atau langsung menuju kepada tujuan yang hendak dicapai atau tujuan dari perbuatan itu benar diketahui atau dikehendaki;
- Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) kesengajaan sebagai kepastian apabila untuk mencapai maksud yang sebenarnya dari terdakwa harus melakukan perbuatan terlarang;
- Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn*) kesengajaan sebagai kemungkinan apabila akibat sekarang yang benar-benar terjadi adalah sesuatu kemungkinan yang sebelumnya sudah diinsyafi;

Menimbang bahwa setelah diuraikan ketiga jenis kesengajaan tersebut diatas, maka apakah ada atau tidak unsur kesengajaan itu pada diri Para Terdakwa dan andaikata ada, jenis kesengajaan yang mana yang telah mendorong atau mempengaruhi batin Para Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa untuk menentukan jenis kesengajaan tersebut maka harus dicari, diteliti dan dinilai dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut;

Hal. 31 dari 39 hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2025/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan R. Soesilo dalam pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana perbuatan yang dimaksud adalah dengan maksud hilangnya nyawa seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas, maka Majelis akan mempertimbangkan dengan cara menghubungkan teori tersebut dengan fakta hukum yang ada di persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 25 November 2024 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di Kampung Padede Weri, Desa Mata Wee Karoro, Kecamatan Wawewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya Para Terdakwa sedang berjaga pada masa tenang kampanye pemilu di posko;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa II melihat bayangan korban melewati posko lalu Terdakwa II membangunkan Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV selanjutnya Terdakwa IV berteriak dengan mengatakan “ada orang?” lalu Para Terdakwa berdiri dan Terdakwa II turun untuk mendatangi bayangan korban tersebut di ikuti oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I berkata “garagu/siapa kau”, lalu dijawab oleh korban “saya David” yang kembali dijawab oleh Terdakwa I “Kenapa kamu jalan malam-malam?” lalu dijawab oleh korban “Kenapa kamu larang, ini kan jalanan umum bukan jalannya kamu sendiri” selanjutnya Terdakwa I mengatakan “Kamu tidak tahu ini malam tenang” lalu korban tiba-tiba mencabut parang dan mengarahkan ke Terdakwa I;

Menimbang, bahwa kemudian melihat hal tersebut Terdakwa II berjalan ke belakang korban lalu menebas betis korban dengan parang sampai korban terjatuh, pada saat korban terjatuh Terdakwa I menebas korban pada bagian kepala lalu di ikuti oleh oleh Terdakwa IV menebas korban secara berulang lalu di ikuti oleh Terdakwa III menebas korban pada bagian punggung;

Menimbang, Bahwa kemudian Terdakwa II mengatakan “tarik bawa dia kebawah jalan” selanjutnya Terdakwa III dan Terdakwa I menyeret korban menuju kebun yang berada dipinggir jalan raya berjarak sekitar 70 (tujuh puluh) meter dari tempat kejadian sedangkan Terdakwa II berjaga sambil berjalan mengikuti dari belakang, setelah korban diletakkan disemak-semak yang berada dibelakang rumah milik Dan Riam lalu Para Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa korban David Dairo Bobo meninggal Dunia sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor SR.736/RSUD.445/VISUM/53.12/11/2024 tanggal 25 November 2024 atas nama David Dairo Bobo yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dwitri Ramadhana Dirizky dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak, serta

Hal. 32 dari 39 hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2025/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat keterangan kematian dari Desa Mata Wee Karoro Nomor 65/SKK/MWK/WTENG/SBD/XI/2024 tanggal 30 November 2024 yang ditandatangani oleh Pejabat Kepala Desa Mata Wee Karoro atas nama Lodowyk Renda Pare yang menyatakan pada pokoknya David Dairo Bobo telah meninggal dunia pada hari Senin 25 November 2024 di Kampung Padede Weri sebab kematian Pembunuhan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Menilai perbuatan Para Terdakwa menebas korban dengan menggunakan alat berupa parang dimana parang termasuk senjata tajam, dan penggunaan parang tersebut diarahkan pada bagian organ tubuh korban dapat mengakibatkan luka bahkan kematian dan memang korban dinyatakan telah meninggal dunia, sehingga perbuatan Para Terdakwa termasuk dalam kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zakerheids bewustzijn*) oleh karena itu terhadap unsur dengan sengaja mengambil nyawa orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur mengenai keturutsertaan (*deelnemings*) pada suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, digolongkan pelaku perbuatan pidana menjadi 3 (tiga) yaitu;

1. Orang yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*);
2. Orang yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen*);
3. Orang yang turut serta melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*);

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting (MvT)* disebutkan bahwa orang yang turut serta melakukan perbuatan apabila ada 2 (dua) orang atau lebih ikut serta dalam pelaksanaan perbuatan. Drs. PAF. Lamintang dalam bukunya "Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia" mensyaratkan diantara para peserta harus ada kesadaran bahwa mereka telah melakukan suatu kerjasama untuk melakukan suatu perbuatan pidana, dikarenakan faktor kesadaran melakukan kerjasama tersebut sebagai faktor yang sangat menentukan untuk dapat dikatakan adanya suatu turut serta (*medeplegen*);

Menimbang, bahwa menurut Simons dan Langemeijer, apabila kesadaran tentang adanya suatu kerjasama itu ternyata tidak ada, maka orang

Hal. 33 dari 39 hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2025/PN Wkb



juga tidak dapat mengatakan bahwa disitu terdapat suatu perbuatan turut melakukan. Adanya kerjasama tersebut tidaklah perlu sebelumnya para peserta memperjanjikan suatu kerjasama seperti itu, melainkan cukup apabila suatu perbuatan pidana itu dilakukan setiap orang diantara para peserta itu, mengetahui bahwa mereka itu bekerjasama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas, maka Majelis akan mempertimbangkan dengan cara menghubungkan teori tersebut dengan fakta hukum yang di dapat dari keterangan Para Saksi, keterangan Para Terdakwa dan juga barang bukti yang diajukan di persidangan maka didapat fakta korban di tebas secara bergiliran oleh Para Terdakwa;

Menimbang bahwa Berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis hakim menilai bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara bersama-sama, dimana Para Terdakwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut secara bersama-sama, oleh karena itu Majelis Hakim menilai Unsur Turut Serta Melakukan Perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke -1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti bagi Para Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan primer dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa perbuatan para Terdakwa sebagaimana di dakwa oleh penuntut umum melanggar Pasal 338 *juncto* Pasal 55 Kitab Undang Undang Hukum Pidana atau pasal 170 ayat 2 ke-3 Kitab Undang Undang Hukum Pidana adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
2. Menyatakan membebaskan para terdakwa dari segala tuntutan pidana atau setidaknya menyatakan para terdakwa lepas dari segala tuntutan pidana.



3. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat para terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Para Terdakwa tersebut, oleh karena berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagaimana diuraikan pada unsur-unsur diatas telah terpenuhi seluruhnya, maka terhadap nota pembelaan Para Terdakwa patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan membenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif / *actus reus* / perbuatan pidana, maupun syarat subjektif / *mens rea* / pertanggung jawaban pidana), maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa, oleh karena itu Para Terdakwa harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Para Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Batang Parang Hulu Terbuat Dari Kayu Johar Dengan Sarung Parang Terbuat Dari Kayu Nangka Yang Dililit Menggunakan Anyaman Rotan Sebanyak 11 (sebelas) Lilitan Serta Potongan Pipa Paralon;
2. 1 (satu) Lembar Baju Kemeja Berwarna Biru;
3. 1 (satu) Lembar Celana Pendek Kain Berwarna Hitam;
4. 1 (satu) Batang Parang Hulu Terbuat Dari Kayu Kariri Dan Potongan Pipa Paralon Dengan Sarung Parang Terbuat Dari Kayu Nangka Yang Dililit Menggunakan Anyaman Tali Nilon Sebanyak 10 (sepuluh) Lilitan Serta Potongan Selang Berwarna Hijau;

Hal. 35 dari 39 hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2025/PN Wkb



5. 1 (satu) Lembar Jaket Berwarna Hitam Dengan Tulisan Berwarna Putih;
6. 1 (satu) Lembar Baju Kemeja Berwarna Abu Abu;
7. 1 (satu) Lembar Celana Pendek Jeans Berwarna Hitam;
8. 1 (satu) Batang Parang Hulu Terbuat Dari Kayu Bambu Dengan Sarung Parang Terbuat Dari Kayu Nangka Yang Dililit Menggunakan Potongan Kulit Kabel Berwarna Putih Potongan Selang Berwarna Keemasan;
9. 1 (satu) Lembar Baju Kaos Berkerah Berwarna Biru;
10. 1 (satu) Lembar Celana Pendek Chinos Berwarna Hitam;
11. 1 (satu) Lembar Sweater Berwarna Abu Abu , Putih Dan Hijau Lumut;
12. 1 (satu) Lembar Celana Pendek Jeans Berwaran Biru;
13. 1 (satu) Lembar Baju Kaos Berwarna Biru;
14. 1 (satu) Lembar Celana Dalam Berwarana Cokelat;
15. 1 (satu) Buah Ikat Pinggang Berwarna Hitam;
16. 1 (satu) Batang Parang Hulu Terbuat Dari Kayu Lantoro Dan Potongan Tanduk Kerbau Dengan Sarung Parang Terbuat Dari Kayu Johar Yang Dililit Menggunakan Anyaman Rotan Sebanyak 6 (enam) Lilitan , Lilitan Tali Nilon Berwarna Kuning Dan Potongan Selang Berwarna Hijau Serta Terdapat 8 (delapan) Hiasan Uang Logam Pada Sarung Parang;
17. 1 (satu) Lembar Sweater Berwarna Merah;
18. 1 (satu) Lembar Baju Kaos Berwarna Merah Muda Bertuliskan "Saigon Vietnam";
19. 1 (satu) Lembar Celana Pendek Jeans Berwarna Hitam;
20. 1 (satu) Buah Selendang Berwarna Merah Bertuliskan "Singapore";

berdasarkan pada fakta yang terungkap selama persidangan merupakan alat yang digunakan dan yang dipakai oleh Para Terdakwa maupun korban pada saat kejadian maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang tersebut perlu dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Hal. 36 dari 39 hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2025/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan duka kepada Keluarga Korban;
- Para Terdakwa berbelit dalam persidangan, dengan memberikan keterangan yang tidak jelas dan tidak tegas;

Hal yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 338 *Juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Lukas Ama alias Lukas**, Terdakwa II **Marselinus Bulu Lende alias Bapak Dewi**, Terdakwa III **Yohanis Rangga Roru alias Bapak Santi**, dan Terdakwa IV **Alosius Ngongo Dappa alias Bapak Ardi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta melakukan Pembunuhan" Sebagaimana Dakwaan primair Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 13 (tiga belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Batang Parang Hulu Terbuat Dari Kayu Johar Dengan Sarung Parang Terbuat Dari Kayu Nangka Yang Dililit Menggunakan

Hal. 37 dari 39 hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2025/PN Wkb



Anyaman Rotan Sebanyak 11 (sebelas) Lilitan Serta Potongan Pipa Paralon;

- 2) 1 (satu) Lembar Baju Kemeja Berwarna Biru;
- 3) 1 (satu) Lembar Celana Pendek Kain Berwarna Hitam;
- 4) 1 (satu) Batang Parang Hulu Terbuat Dari Kayu Kariri Dan Potongan Pipa Paralon Dengan Sarung Parang Terbuat Dari Kayu Nangka Yang Dililit Menggunakan Anyaman Tali Nilon Sebanyak 10 (sepuluh) Lilitan Serta Potongan Selang Berwarna Hijau;
- 5) 1 (satu) Lembar Jaket Berwarna Hitam Dengan Tulisan Berwarna Putih;
- 6) 1 (satu) Lembar Baju Kemeja Berwarna Abu Abu;
- 7) 1 (satu) Lembar Celana Pendek Jeans Berwarna Hitam;
- 8) 1 (satu) Batang Parang Hulu Terbuat Dari Kayu Bambu Dengan Sarung Parang Terbuat Dari Kayu Nangka Yang Dililit Menggunakan Potongan Kulit Kabel Berwarna Putih Potongan Selang Berwarna Keemasan;
- 9) 1 (satu) Lembar Baju Kaos Berkerah Berwarna Biru;
- 10) 1 (satu) Lembar Celana Pendek Chinos Berwarna Hitam;
- 11) 1 (satu) Lembar Sweater Berwarna Abu Abu , Putih Dan Hijau Lumut;
- 12) 1 (satu) Lembar Celana Pendek Jeans Berwarna Biru;
- 13) 1 (satu) Lembar Baju Kaos Berwarna Biru;
- 14) 1 (satu) Lembar Celana Dalam Berwarna Cokelat;
- 15) 1 (satu) Buah Ikat Pinggang Berwarna Hitam;
- 16) 1 (satu) Batang Parang Hulu Terbuat Dari Kayu Lantoro Dan Potongan Tanduk Kerbau Dengan Sarung Parang Terbuat Dari Kayu Johar Yang Dililit Menggunakan Anyaman Rotan Sebanyak 6 (enam) Lilitan , Lilitan Tali Nilon Berwarna Kuning Dan Potongan Selang Berwarna Hijau Serta Terdapat 8 (delapan) Hiasan Uang Logam Pada Sarung Parang;
- 17) 1 (satu) Lembar Sweater Berwarna Merah;
- 18) 1 (satu) Lembar Baju Kaos Berwarna Merah Muda Bertuliskan "Saigon Vietnam";
- 19) 1 (satu) Lembar Celana Pendek Jeans Berwarna Hitam;
- 20) 1 (satu) Buah Selendang Berwarna Merah Bertuliskan "Singapore";

Dimusnahkan;

Hal. 38 dari 39 hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2025/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Jum'at tanggal 23 Mei 2025 oleh kami, Dony Pribadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ardian Nur Rahman, S.H., dan Robin Pangihutan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Umbu Renhart Mario Riupassa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Bagus Putra Anugerah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ardian Nur Rahman, S.H.,

Dony Pribadi, S.H., M.H.

Robin Pangihutan, S.H.

Panitera Pengganti,

Umbu Renhart Mario Riupassa, S.H.

Hal. 39 dari 39 hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2025/PN Wkb